



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0010534-82.2016.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **LUCAS SILVA DA COSTA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Vistos.

LUCAS SILVA DA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública e devidamente processado como incurso nas penas do artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, e do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, por fatos ocorridos em 1º de novembro de 2016. Houve prisão em flagrante, convertida em prisão preventiva conforme r. decisão proferida em Plantão Judiciário (fls. 86/88). Notificado, o réu apresentou defesa preliminar (fls. 151/152). A denúncia foi recebida e o réu citado. Laudo de constatação de substância entorpecente a fls. 19/21. Laudo de exame químico-toxicológico a fls. 147/149. Extrato do processo de apuração de ato infracional do adolescente Jobson Nicolas Santos da Silva (fls. 166/167). Produziu-se prova oral, com a oitiva de duas testemunhas comuns, uma testemunha de defesa e o interrogatório. Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal. É o relatório. **FUNDAMENTO E DECIDO.** Procede o pedido contido na denúncia. A materialidade dos delitos ficou configurada pelo auto de prisão e apreensão em flagrante, pelo boletim de ocorrência de fls. 13/16, pelo auto de exibição e apreensão das substâncias entorpecentes, localizadas em posse do réu (fls. 17/18), pelos laudos de constatação e toxicológico a fls. 19/21 e 147/149, respectivamente, ambos com resultados **positivos para cocaína, maconha e diclorometano**. Também a autoria criminosa do réu evidenciou-se. Na fase policial, quando da prisão e apreensão em flagrante (fls. 11), o réu admitiu a traficância e disse que recebia uma participação por droga vendida. Ganhava aproximadamente R\$ 150,00 por dia de trabalho. Afirmou que o adolescente Jobson trabalhava como campana já fazia alguns dias. Em juízo, o réu apresentou versão diversa. Passou a negar a traficância e a posse de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

qualquer droga. Também negou conhecesse o adolescente Jobson e justificou sua confissão em solo policial por armação dos policiais, que teriam lhe desferido um soco para que assinasse a confissão sem ler. Disse que não conhecia os policiais que o abordaram anteriormente e que teve um processo por receptação. Já o adolescente Jobson Nicolas Santos da Silva, ouvido na fase policial na presença de sua avó (fls. 10), alegou que é usuário de cocaína e maconha e negou a traficância. Disse que estava indo ao local para comprar drogas, quando foi abordado pelos policiais civis. Contou que já tinha trabalhado para o tráfico na função de campana, tendo inclusive trabalhado com o réu. Por fim, admitiu que trabalhava eventualmente como campana, para sustentar seu vício. O adolescente ainda não foi julgado perante a Vara da Infância e Juventude por onde corre o procedimento relacionado a estes fatos, conforme extrato juntado aos autos a fls. 166/167.

Os dois policiais civis, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reconheceram o réu em audiência e apresentaram o mesmo teor de relato, seguro e desfavorável ao réu. Ambos disseram que estavam em diligência por região do bairro Cidade Ademar, em viatura descaracterizada, quando adentraram na Rua Sebastião Afonso. Em já conhecido ponto de venda de entorpecentes, os policiais avistaram uma movimentação suspeita de populares. Os policiais civis aproximaram-se e então diversas pessoas se dispersaram. Conseguiram abordar o adolescente Jobson, que até então não conheciam. Jobson disse que era olheiro do tráfico e que o réu tinha ido buscar drogas, porque tinha acabado o estoque ali. O menor ainda explicou que as pessoas que haviam se dispersado eram usuários, que estavam aguardando o réu retornar com drogas para venda. O réu foi detido quando retornava com as drogas da viela onde as escondia. As drogas estavam numa sacola que o acusado segurava. Havia cerca de 65 porções de drogas na sacola, por aproximação sendo 20 de maconha, 20 de cocaína, 20 de "crack" e mais umas 5 de lança-perfume. Indagado sobre onde estava o restante das drogas, o réu apontou o local e levou os policiais até uma viela, alguns metros adiante. Com o réu havia uma chave de portão, que foi usada para abrir um terreno sem construções, com diversos materiais de construção e sacos de farinha. O réu indicou onde guardava as drogas naquele terreno. Ao todo, sob a responsabilidade de Lucas, havia 311 porções de cocaína, 484 porções de maconha, 42 pedras de "crack" e 63 frascos contendo lança-perfume; tudo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

apreendido. Todas as drogas estavam distribuídas em porções individuais, próprias para o comércio de varejo. O réu admitiu a traficância e disse que o adolescente trabalhava como campana. Os policiais não conheciam o réu anteriormente. A respeito do terreno onde estavam as drogas, o policial Bolival explicou que era restrito pelos muros das casas vizinhas e ambos os policiais disseram que o acesso a ele somente era possível com o emprego da chave do portão ou pulando muros. **A testemunha de defesa Robson** declarou-se amigo do réu e sequer foi compromissada. Negou soubesse do envolvimento de Lucas com tráfico de drogas e disse que também foi abordado e revistado pelos policiais na ocasião dos fatos. Robson alegou que o réu não portava sacola. Em que pese o esforço do réu e de sua testemunha para sustentar versão exculpatória, a verdade é que os relatos policiais, seguros, consistentes e isentos, revelaram-se aptos a sobrepor-se às alegações defensivas, impondo-se a condenação nos moldes da denúncia. O réu confessou amplamente na fase policial mas, em juízo, tentou desmerecer sua confissão, sem sucesso contudo. Alegou ter assinado a confissão por ter sido agredido. Todavia, o laudo de exame de corpo de delito não evidenciou qualquer lesão no réu, quando periciado na data dos fatos, após a prisão em flagrante (fls. 168/169). Ainda, não existe qualquer justificativa razoável para os policiais pretenderem prejudicar, sem motivo, indivíduo primário que não conheciam previamente. A combativa defesa não comprovou motivos escusos que pudessem afetar a idoneidade moral ou a conduta profissional dos policiais. E ainda, não existe a mais remota hipótese de os policiais terem “plantado” as drogas que foram apreendidas nos autos, dada a diversidade e as elevadas quantidades. As fotografias do produto da ocorrência, que instruem os autos, falam por si e demonstram a elevadíssima quantidade de entorpecentes apreendida na ocasião (fls. 41/42). **Eram 900 porções individuais de quatro diferentes drogas, cocaína, maconha, "crack" e ecstasy.** Ainda, os policiais não tinham condições de localizar tantas drogas se não tivessem contado com a confissão do réu e do adolescente e com a precisa indicação do réu acerca do local em que escondia as drogas. Afinal, tratava-se de um terreno murado e de portão trancado e o réu dispunha da chave do portão, da qual fez uso diante dos policiais. Finalmente, a lógica de raciocínio indica que se os policiais quisessem apenas incriminar o réu, injustificadamente, como alegado pela defesa, teriam simplesmente dito que todas as drogas tinham sido



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

encontradas junto ao corpo do próprio réu e não em um terreno baldio. Ou ainda, teriam ambos os policiais dito que viram o exato momento da dispensa das drogas pelo réu. Mas não. Demonstrando honestidade e isenção, os policiais explicaram, da mesma maneira nas duas fases da persecução penal, como se deu a ocorrência. Seus relatos foram detalhados e uniformes. Explicaram que a ocorrência teve dois momentos de apreensão de drogas: o primeiro, quando o réu trazia consigo sacola com drogas e o segundo, quando o réu indicou onde guardava as diversas drogas no terreno trancado. Já o réu, confesso em solo policial, mudou radicalmente de versão em juízo, passando para a negativa geral e ainda alegando agressão física por parte dos policiais, o que foi cabalmente afastado pelo laudo médico que instrui o feito e que foi produzido no dia do crime, logo após a prisão em flagrante. No cotejo entre as provas, sobrepõem-se os depoimentos policiais às palavras do réu, que pode silenciar, mentir ou contar meias verdades. Em que pese a combatividade da defesa, inexistente hipótese de absolvição por insuficiência de provas. Ao contrário, o conjunto probatório orienta a decisão condenatória, como demonstrado. A quantidade elevada de porções individuais de quatro tipos de entorpecentes e a maneira de acondicionamento próprio e adequado para o varejo, sustenta e reforça a ideia de tráfico de entorpecentes e garantem a condenação do acusado, na modalidade trazer consigo e ter em depósito; **desnecessário flagrante de ato de mercancia**. Por fim, também ficou caracterizado o crime de corrupção do menor. Ainda que ele não tenha sido efetivamente corrompido pelo réu, a verdade é que a conduta criminosa sob apreço, absolutamente grave e antissocial, indiscutivelmente facilitou a corrupção do menor Jobson Nicolas Santos da Silva, **de 16 anos de idade**, que responde por ato infracional perante a 2ª Vara Especial da Infância e Juventude (fls. 166/167). Nesse contexto, aberto o tipo penal, a conduta criminosa está verificada. E o Egrégio Superior Tribunal de Justiça respalda esse entendimento, na medida em que tem decidido que para a tipificação do crime de corrupção de menores, não é necessária a efetiva demonstração da corrupção do adolescente envolvido. Aliás, se não for esse o entendimento eleito, na verdade, este tipo penal estaria reduzido à completa inutilidade prática e ao total desuso, apesar dos inegáveis e gravíssimos problemas que afligem grande massa de crianças e adolescentes em nosso país. A intenção do legislador é que os penalmente responsáveis não pratiquem abusos, fraudes, violências, contra menores,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

assim como não se aproveitem deles para a realização de condutas ilegais e/ou imorais. A *lex specialis* almeja que os maiores não pratiquem, em concurso com menores, infrações penais e que, também, não os induzam a tanto. Este é o seu objetivo na proteção moral, dita por alguns, de moral penal. Trata-se de delito de perigo presumido. Assim compreendida, a corrupção do tipo não exige comprovação de que o menor tenha se transformado em delinquente perigoso ou renitente. Realmente basta que a realização do ato criminoso tenha acarretado a presunção *iuris et de iure* da corrupção ou de sua facilitação. Não há pontas soltas no conjunto probatório, forçosa a condenação nos moldes da denúncia também por este delito, inviável falar-se em absolvição por falta de provas nesse aspecto. Passo ao cálculo da pena. Atentando aos critérios norteadores da fixação das penas previstos no artigo 59, do Código Penal, observo que o réu é tecnicamente primário (FA a fls. 138/139), razão pela qual fixo as penas-base nos mínimos legais previstos para cada crime em que incorreu, ou seja, em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA pelo tráfico, e em 01 (HUM) ANO DE RECLUSÃO pela corrupção de menores; ausentes circunstâncias judiciais que justifiquem majoração. Outrossim, aplico o redutor de pena previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, ausentes nos autos provas que maculem os requisitos legais para tanto, a saber, agente primário, de bons antecedentes, e que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Entretanto, a redução será no patamar mínimo, o que considero mais justo para o caso concreto, eis que a redução máxima é reservada ao menor traficante, considerado aquele que tem a posse de um único tipo de entorpecente e em pequena quantidade, o que não é a hipótese dos autos. Pelo princípio da igualdade, é vedado tratar-se de maneira igual os que são diferentes, daí porque a redução de pena varia conforme as peculiaridades de cada caso e de cada agente analisado, destinando-se a maior redução de pena ao menor traficante e assim sucessivamente, a critério do julgador. **É certo que o réu trazia consigo elevadas quantidades de quatro tipos de entorpecentes, num total de 900 porções individuais, a saber: 338,8g de cocaína, distribuídos em 311 invólucros, 1109,6g de maconha, distribuídos em 484 invólucros, 15,6g de “crack”, distribuídos em 42 invólucros, e 630ml de ecstasy, acondicionados em 63 invólucros;** incompatível com o que se possa chamar de pequeno traficante. Reduzo a reprimenda em um sexto e obtenho,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

então, o resultado de 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 417 (QUATROCENTOS E DEZESSETE) DIAS-MULTA. Considerando que mediante mais de uma ação, o réu praticou dois crimes distintos, somo as penas cominadas, conforme o disposto no artigo 69, do Código Penal, e obtenho o resultado de 05 (CINCO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 417 (QUATROCENTOS E DEZESSETE) DIAS-MULTA, o que torno definitivo à míngua de outras circunstâncias que incidam sobre o cálculo. Considerando a situação econômica do réu, cada dia-multa terá o valor de 1/30 do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, atualizado monetariamente. Com o advento da Lei nº 11.464, de 29 de março de 2007, que deu nova redação aos parágrafos do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade para os crimes hediondos e equiparados (dentre os quais o tráfico de entorpecentes) será o inicial fechado. Se não bastasse a previsão legal específica para regime fechado, há que se levar em conta a gravidade da conduta, que no mais das vezes atinge a sociedade no que ela tem de melhor e que necessita de maior proteção, seus jovens e suas crianças, que são aliciados por traficantes, ávidos pelos ganhos fáceis, e enveredam pelo caminho das drogas, de difícil retorno, como se sabe. Acresça-se que o réu tinha relevante papel na teia do tráfico, detentor da confiança do maior traficante, haja vista a grande quantidade de drogas diversificadas que tinha sob sua guarda, o que equivale a sua periculosidade. O único regime compatível com a nocividade da conduta é o fechado. Inviável a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, seja em decorrência do parágrafo 4º, do artigo 33, e do artigo 44, ambos da Lei nº 11.343/06, que vedam tal substituição, assim como a concessão de *sursis*, seja em razão da perversa natureza do crime de tráfico e das incomensuráveis consequências sociais da conduta lesiva, que não se afinam com o propósito da lei e impedem a conversão. Considerando a situação econômica do réu, cada dia-multa terá o valor do piso mínimo previsto na lei específica, atualizado monetariamente. Posto isso e por tudo o mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** o pedido contido na denúncia e **CONDENO LUCAS SILVA DA COSTA** à pena de 05 (CINCO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 417 (QUATROCENTOS E DEZESSETE) DIAS-MULTA, regime inicial fechado e piso mínimo legal, por infração ao artigo 33, *caput*, e parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 e artigo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
21ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69, *caput*, do Código Penal. Tendo em vista a gravidade e a nocividade social do tráfico de entorpecentes, com elevado risco à saúde pública, o réu não tem o direito de apelar em liberdade. **Recomende-se-o na prisão em que se encontra.** Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. **Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos.**

P. R. I. C.

São Paulo, 18 de maio de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**